

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/970/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלה בשל דיכאון לאחר לידה), התשפ"ג–2022
הוספת סימן ח' 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, לפני סעיף 65 יבוא :

"סימן ח' : מענק בשל דיכאון לאחר לידה

הגדרות 64א. בסימן זה –

"דיכאון לאחר לידה" – מצב רפואי נפשי בתקופה
שלאחר הלידה, הנובע מההיריון או מהלידה
ומונע מהיולדת לתפקד בחיי היום יום,
לרבות חזרה למקום עבודתה, והכל בהתאם
לאישור רפואי בכתב;

"מבוטחת" – מבוטחת לפי סעיף 40.

גמלה בשל דיכאון 64ב. (א) מבוטחת שלפי אישור רפואי בכתב סובלת
מדיכאון לאחר לידה, תהיה זכאית לגמלה בעד
התקופה שבה נקבע שהיא סובלת מדיכאון לאחר
לידה ולא יותר משלושה חודשים.

(ב) גמלה בשל דיכאון לאחר לידה לפי סעיף זה
תשולם למי שנותן למבוטחת עזרה בטיפול בה,
בילדיה ובעבודות הבית; כמו כן תינתן גמלה
למבוטחת לצורך מימון טיפולים נפשיים
למבוטחת.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(ג) השר יקבע –

- (1) תנאים לתשלום הגמלה;
- (2) שיעורי הגמלה;
- (3) דרכי תשלום הגמלה;
- (4) הוראות בדבר הגשת תביעה לגמלה ודרכי הוכחתה.

כפל גמלאות 64ג. מבוטחת הזכאית לתשלום בעד התקופה שבה היא סובלת מדיכאון לאחר לידה על פי כל חיקוק, הסכם קיבוצי כהגדרתו בסעיף 180 או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, לא תשולם לה גמלה לפי סימן זה בעד אותה תקופה.

דברי הסבר

כ-15% מהיולדות סובלות מדיכאון לאחר לידה ברמות שונות. מצב בריאותי זה משפיע על תפקוד האם, ולפיכך הוא עשוי להשפיע השפעה על התינוק ועל התא המשפחתי כולו. מטרתו של החוק המוצע היא לעזור ליולדות בפרט ולתא המשפחתי בכלל בהתמודדות עם הדיכאון, ולאפשר חזרה לשגרת החיים שהופרה בעקבות המחלה. החוק המוצע ייתן מענה מהיר בשונה מקצבת נכות והליך אישורה. המענה שניתן כיום לנשים המתמודדות עם דיכאון לאחר לידה איננו מספק. תפקודן של נשים רבות המתמודדות עם מצב זה נפגע, המשפחה והסביבה לא תמיד מזהים את המצב וגם לאחר שמבחינים בכך, לא תמיד מסוגלים לספק את העזרה הנחוצה. פעמים רבות נמנע טיפול הולם במחלה בשל היעדר מודעות, מידע חלקי ולא מדויק, היעדר אבחון מקצועי או בשל קשיים כלכליים שאינם מאפשרים מימון טיפול הוליסטי שייתן מענה מהיר ויעיל לצרכי הנשים המתמודדות עם דיכאון לאחר לידה. מתן גמלה בשל דיכאון לאחר לידה לתקופה של עד שלושה חודשים, לאחר המצאת האישורים הנדרשים אודות המצב הרפואי, יאפשר התמודדות טובה ויעילה יותר עם המחלה. התמודדות מהירה ויעילה זו היא קריטית לשם שיפור מצבן של היולדות בפרט והתא המשפחתי בכלל.

לכן מוצע לקבוע כי יולדת הסובלת מדיכאון לאחר לידה, תהיה זכאית לקבלת גמלה בעין, דהיינו למימון עזרה, שתשולם לנותן העזרה. כמו כן, תינתן גמלה לצורך מימון טיפולים נפשיים למבוטחת. הזכאות תחול רק לגבי מבוטחת שאינה זכאית לתשלומים ממקורות אחרים. השר יקבע הוראות בדבר סכום הגמלה, האישורים הרפואיים שיידרשו ותנאים נוספים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1495/24), על ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/3038/24) ועל ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/3141/24).

הצעת החוק זהה לפ/1495/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)